



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS POTENSI UTAMA**  
**DAN**  
**UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PROGRAM PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor (Pihak Pertama) :** 0829/UPU/PJJ/R/VI/2023

**Nomor (Pihak Kedua) :** 3058/G-DN/Rektor-UMI/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh (20) bulan Juni (6), Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023) bertempat di Medan, telah ditandatangani Nota Kesepahaman, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 **Dr. Rika Rosnelly, :** **Rektor Universitas Potensi Utama**  
**S.Kom., M.Kom** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Potensi Utama** yang beralamat di Jalan K.L Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3A, Medan, Sumatera Utara, 20241, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2 **Dr. Humuntal** : **Rektor Universitas Methodist**  
**Rumapea, M.Kom** **Indonesia** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Methodist Indonesia** yang beralamat di Jalan Hang Tuah No. 8 Medan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

|                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Pihak Pertama                                                                 | Paraf Pihak Kedua                                                                     |
|  |  |

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi berlandaskan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam rangka pengembangan fungsi kelembagaan masing-masing.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Program Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, melalui Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman dan landasan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama Program Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam rangka menumbuhkembangkan kegiatan usaha dan peran masing-masing pihak berdasarkan atas kerja sama yang saling menguntungkan.

#### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

| Paraf Pihak Pertama                                                                 | Paraf Pihak Kedua                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- a. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- b. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, tanggung jawab, dan fungsinya.

### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 5 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)**

HKI yang dihasilkan dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi milik bersama **PARA PIHAK** kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

### **Pasal 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

| Paraf Pihak Pertama                                                                 | Paraf Pihak Kedua                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |



- a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** yang akan diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini; atau
- b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya.

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

**PIHAK PERTAMA : Universitas Potensi Utama**

Up. Bagian Kerjasama

Jalan K.L Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3A,  
Tanjung Mulia - Medan, Sumatera Utara,  
20241

Telp : (061) 6640525

Email: [p2k.upu@gmail.com](mailto:p2k.upu@gmail.com)

**PIHAK KEDUA : Universitas Methodist Indonesia**

Up. Bagian Kerjasama

Jalan Hang Tuah No. 8 Medan

Telp : 061-4536735

Email: [info@methodist.ac.id](mailto:info@methodist.ac.id)

- (2) Masing-masing **PIHAK** dapat mengubah keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum perubahan tersebut berlaku efektif dan keterangan

| Paraf Pihak Pertama                                                                 | Paraf Pihak Kedua                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

korespondensi sebagaimana di atas akan tetap berlaku sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerja sama atas dasar Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

**Pasal 9**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman dibatasi oleh *force majeure* atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain pandemi/wabah penyakit, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusakan, demonstrasi, dan perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut sosial, ekonomi, politik, dan hukum.
- (2) **PIHAK** yang mengalami *force majeure*, wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *force majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Nota Kesepahaman ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

| Paraf Pihak Pertama                                                                  | Paraf Pihak Kedua                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**Pasal 10**  
**PERNYATAAN JAMINAN**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Nota Kesepahaman ini dan atau surat/lampiran lainnya adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan instansi masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa segala risiko dan kerugian materiil maupun immateriil yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sepenuhnya menjadi beban masing-masing **PIHAK** dan membebaskan **PIHAK** lainnya dari segala risiko dan kerugian tersebut apabila salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (3) Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

**Pasal 11**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya,

| Paraf Pihak Pertama                                                                  | Paraf Pihak Kedua                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |



bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat untuk **PARA PIHAK** serta diberikan kepada **PARA PIHAK** masing-masing 1 (satu) rangkap.

- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
**UNIVERSITAS POTENSI UTAMA**



**Dr. Rika Rosnelly, S.Kom,**  
**M.Kom**  
**Rektor**

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS METHODIST**  
**INDONESIA**



**Dr. Humuntal Rumapea,**  
**M.Kom**  
**Rektor**

| Paraf Pihak Pertama | Paraf Pihak Kedua |
|---------------------|-------------------|
|                     |                   |